

CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA PH

NIT 901.458.152-6

ACTA N° 01 ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

En el salón social del conjunto residencial, siendo las 8:00 a.m. del día 15 de septiembre de 2025, se reunieron los miembros del Consejo de Administración elegidos en la Asamblea General Extraordinaria de Copropietarios celebrada el 14 de septiembre de 2025.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Designación del presidente y secretario de la reunión.
3. Designación del presidente del consejo de administración.
4. Remoción del cargo como administradora a la señora Adriana María Guevara V. y notificación de esta decisión.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. De los diez (10) convocados, asistieron la totalidad de los miembros.

1. Andrés Felipe González Valdés - Apto 805
2. Karina Andrea Mejía Escalante - Apto 1320
3. Santiago Rodolfo Sánchez Chávez - Apto 605
4. Astrid Amelia Amaya López - Apto 1604
5. Olga Elena Molina Pérez - Apto 1203
6. Claudia María Henao Palacio - Apto 1408
7. Jorge Andrés Ramírez Llanes - Apto 913
8. Carlos Mario Arboleda García - Apto 208
9. Carlos Alberto Estrada Mejía - Apto 1623
10. Nicolás Andrés Henao Posada - Apto 1006

2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN. Por unanimidad, se designa a **Astrid Amelia Amaya López** como presidente de la reunión y a **Olga Elena Molina Pérez** como secretaria.

3. ELECCION Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: Por unanimidad se elige a la señora **ASTRID AMALIA AMAYA LOPEZ**, con cedula **32.351.215**

4. REMOCION DEL CARGO COMO ADMINISTRADORA A LA SEÑORA ADRIANA MARIA GUEVARA V.

En asamblea extraordinaria de propietarios realizada el día 14 de septiembre de 2025, se decidió por unanimidad, nombrar nuevo Consejo de Administración y remover al Revisor Fiscal.

Por tal motivo, el Consejo de Administración electo reunido según el encabezado, decidió de manera unánime, dar por terminada la relación contractual que la copropiedad tiene con Adriana María Guevara V. a partir de la fecha y se ha nombrado a una empresa para administrar la copropiedad.

Esta decisión se notificará así: al correo electrónico (umdelacuencaph1@gmail.com) y en sobre sellado entregado al guarda de seguridad en la portería del edificio.

////////////////////////////////////

JUSTIFICACION

Se conoce un presunto contrato firmado el 16 de junio de 2025 por Margarita Cárdenas miembro del consejo de administración en su momento, quien actuó como presidente del mismo, con disposiciones que no son suficientemente claras y precisas para fijar su alcance y contenido, tal como se evidencia en el incumplimiento a las obligaciones que rigen según la Ley 675 de 2001; Dicho documento está firmado entre **PH SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S** como contratista y se documentan honorarios pagados a Adriana Guevara como persona natural.

El contrato no fue consultado ni revisado por el Consejo de Administración y no existe acta conocida por los copropietarios, lo que conduce a extralimitación de funciones de Margarita Cárdenas, en su encargo como presidenta del consejo de administración.

Sobresale la **cláusula novena: duración del contrato, que es abiertamente abusiva**, ya que afecta los derechos de los copropietarios, por estar a favor de quien presta el

servicio, causando un grave desequilibrio en la relación contractual. A continuación, se relacionan algunos incumplimientos evidenciados y soportados.

JUSTIFICACIÓN: ALGUNAS FALLAS ADMINISTRATIVAS E INCUMPLIMIENTOS DE LEY QUE ADRIANA MARIA GUEVARA EJECUTO DURANTE SU ENCARGO.

1. No se han implementado las políticas contables (NIIF). La copropiedad no cuenta con sistema de control interno. Se aportaron documentos con políticas de tesorería y cartera, que no fueron aplicadas por orden de la administración.
2. Incumplimiento de obligaciones legales: NO se implementó el SGSST (sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), ni la Ley de Habeas Data (Ley 1581 de 2012), incumplimiento de los requisitos para las piscinas ley 1209 de 2008. No se ha implementado ni socializado el Manual de Convivencia.
3. Alteración de comprobantes de egreso (785), 4 de junio de 2025
4. Desembolso por cuantías que ameritan contratación \$247.418.253 sin contratos y sin pólizas: por monto (Johan Gilberto Combariza)
5. Cobro de interés de mora sin tener en cuenta el reporte de la superbancaria.
6. Emisión de facturas de cobro de administración en forma tardía.
7. Retiros en efectivo en oficina y por cajero electrónico-Compras con tarjeta débito.
8. Presuntamente presta efectivo a la copropiedad.
9. Altera comprobantes de contabilidad, y EXONERA deudas a algunos copropietarios sin fundamento legal.
- 10.No atendió en forma oportuna la queja por descarga de aguas residuales – inspección ambiental municipio de envigado (visita el 02 abril a la urbanización y el 27 de mayo con citación en inspección de policía con compromiso firmado, inicia el trabajo)
- 11.No cumple con el requisito de 3 cotizaciones para contratar y compromete los recursos de la copropiedad. No hay cumplimiento de requisitos legales (pólizas, contratos, seguridad social de trabajadores).
- 12.Se pagaron 42 millones de pesos sin presupuesto aprobado que presuntamente ya habían sido ejecutados y pagados en vigencias anteriores. El contratista, “entrego” el documento con “salvedades” a la presidenta del consejo, la cual ni es la responsable de los mantenimientos de las zonas comunes ni tiene competencias profesionales para recibir obras.
- 13.En el año 2025, se ejecutó una partida de \$47.059.715 para compra de cámaras sin presupuesto aprobado. Aparentemente habían sido compradas con la cuota extraordinaria del 2024.

14. Los miembros del consejo no tienen acceso a las cuentas bancarias para ejecución y control de los recursos, porque todos los movimientos se ejecutan con Margarita Cárdenas quien manifiesta que solo con el saldo es suficiente.
15. La administradora presenta cuentas de cobro inapropiadas y que no cumplen porque no adjunta soportes, cuando realiza presunto préstamo a copropiedad.
16. El documento que presenta como pago de seguridad social a nombre de Adriana Guevara, no es coherente con la base de cotización (40%).
17. Se rechazan pagos a proveedores porque no tienen documentos que cumplan con los requisitos contables.
18. Se tiene contrato con empresa que presta servicios de aseo y la administradora paga adicionalmente tiempo extra y dominicales, afectando los recursos de la copropiedad, sin estar autorizada para ello.
19. Se evidencian ingresos extraordinarios por concepto de alquiler de parqueaderos de visitantes y cuartos útiles (¿), sin que se conozcan los contratos. De las partidas recibidas por este concepto y clasificadas como ingresos varios y/o extraordinarios, no se conoce su destinación.

Agotado el orden del día, siendo las **9:00 a.m.** se levanta la sesión. Para constancia, se firma por el presidente y el secretario de la reunión.



Astrid Amelia Amaya López

Presidente del Consejo de Administración

C.C. 32.351.215

Olga Elena Molina Pérez

Secretaria

C.C. 21.403.945